МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 07 дугаар сарын 07 № 02/40 Улаанбаатар хот

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
Ж.ЧИНБҮРЭН ТАНАА

Ховд аймаг дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн нэр бүхий ажилтнаас "... манай төв ажилтнуудад албан томилолт өгдөггүй. Ажлын байрны дарамт, ёс зүйгүй, ажиллах орчин нөхцөл таатай биш, хүндлэл байхгүй. Байгууллага мөнгөгүй гэж хэлдэг хэр нь, асар их засвар хийдэг. Сүүлд нь хэл ам хийсэн цөөн хүмүүсийн томилолтыг өгсөн. Зарим хүмүүсийн томилолтыг өгч, зарим хүмүүсийн томилолт өгөхгүй байгаа нь ажилтнуудыг ялгаварлан гадуурхалт өртүүлж, хууль тогтоомжийн хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь бид нарын хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж байна" гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдол шалгах хүрээнд тайлбар тодруулга авч, холбогдох баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арванзургадугаар зүйлийн 4 дэх заалтад "ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах ... эрхтэй", Төрийн албаны тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1 дэх хэсэгт "Төрийн албан хаагчид албан томилолтын зардлыг олгоно" гэж тус тус хуульчилсан.

Засгийн газрын 2019 оны 6 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам"-аар Төрийн албан хаагчид олгох нөхөн төлбөрийн төрөл, зардлыг, Сангийн сайдын 2024 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/52 дугаартай "Дотоод албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай" тогтоолоор Дотоод албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоосон байна.

Тус төвийн нягтлан бодогч Д.Баярсүрэн "...2024 оны жилийн эцсээр Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 2.4 тэрбум төгрөгийн авлагатай гарсан. Энэ хэмжээгээрээ томилолтын өртэй гарсан. Томилолтын батлагдсан төсөв сарын 1,800,000 төгрөг байдаг. Энэ мөнгө хаанаа ч хүрэлцдэггүй. Улаанбаатар хот руу өвчтөн хүргэхэд эмч, сувилагч, жолооч, ээлжийн жолооч гэсэн бүрэлдэхүүн явдаг. Энэ оны 02 дугаар сард 15 хүнд 2,250,000 төгрөгийн томилолтын мөнгө олгосон. Мөн Эрүүл мэндийн яамнаас томилолтын мөнгийг 6,000,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэх албан тоот явуулж, мөн 03 дугаар сард томилолтын мөнгийг олгосон. 2025 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн албан бичгээр томилолтын зардлыг 15,000,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэх хүсэлт явуулсан. 2025 оны 06 дугаар сард томилолтын тооцоотой ажилчдадаа мөнгийг нь олгохоор төлөвлөн ажиллаж байна. Албан томилолтыг урьдчилж олгодоггүй. Томилолтын хуудсанд он, сар, өдөр тавьдаггүй, зарим эмч нар өөрийнхөө тамгыг дардаг. Би өөрөө хийсэн ажлаа Төрийн аудит, дотоод аудитаар ажлаа шалгуулдаг учраас санхүүгийн талаас бүрдэл дутуу

баримтаар гүйлгээ хийдэггүй. Эмч, сувилагч, жолооч нарыг ялгаварлан гадуурхдаггүй байгаа.Томилолтын хуудсаа үнэн зөв бүрдүүлж өгсөн эмч, эмнэлгийн ажилчдыг явсан он сараар нь эрэмбэлэн батлагдсан төсвийн дагуу томилолтын мөнгийг олгодог...” гэх тайлбарыг Комисст өгчээ.

Ховд аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвөөс Комисст 2024-2025 оны 06 дугаар сарын байдлаар нийт 28 албан томилолтын зардал олгогдоогүй” гэх мэдээллийг хүснэгтээр ирүүлжээ.

Албан томилолтоор ажилласан эмч, эмнэлгийн ажилтанд томилолтын зардлыг олгоогүй нь холбогдох хууль, журмын хэрэгжилтийг хангаагүй, ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчсөн үйлдэл болжээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт тогтоосон Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна.

1. Төрийн албаны тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, холбогдох журмын хүрээнд тус төвийн 2024-2025 онд албан томилолтын зардал олгогдоогүй ажилтнуудад томилолтын зардлыг нөхөн олгох эрх зүйн боломжийг судалж, шийдвэрлэх;
2. Албан томилолтын зардлын зарцуулалтад хяналт тавих, холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу албан томилолтын зардалд шаардагдах санхүүжилтийг шийдвэрлэх.

Зөвлөмжийн мөрөөр арга хэмжээ авч, баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 2025 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Гомдол гаргагчид

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ